阳江市阳西县应急管理局政府信息公开

索引号：	11441721785778196P/2022-00053	分类：	
发布机构：	阳江市阳西县应急管理局	成文日期：	2022-05-10
名称：	阳西县沙扒镇“12·18”物体打击一般事故调查报告		
文号：		发布日期：	2022-05-10
主题词：			

阳西县沙扒镇“12•18”物体打击一般事故调查报告

发布日期：2022-05-10 浏览次数：1249

2021年12月18日上午9时30分许，阳西县沙扒镇新建市场三楼装修过程中发生一起物体打击事事故造成1人死亡。

事故发生后，县委县政府高度重视，立即指派县应急管理局、县住建局、沙扒镇政府等单位第寸间赶赴事故现场，开展应急救援。按照国家有关法律法规的规定，县政府批准成立了由县府办副壬任组长、县应急管理局局长任副组长、成员由县纪委监委、县公安局、县住建局、县应急管理县总工会、沙扒镇政府等单位派员组成的阳西县沙扒镇“12·18”物体打击一般事故调查组，同时邀阳西县人民检察院派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人为亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建并对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一） **项目概况**

1．项目名称：阳西县瑞翔实业有限公司阳西县沙扒镇沙扒市场建设项目（以下简称：沙扒市场设项目）

2．建设单位：阳西县瑞翔实业有限公司（以下简称：阳西瑞翔实业公司）

3．施工单位：广东冠雄建设集团有限公司（以下简称：广东冠雄集团公司）

4．监理单位：广东信立工程项目管理有限公司（以下简称：广东信立公司）

5．阳西县沙扒镇沙扒市场物业管理单位：阳西县鸿锋物业管理有限公司（以下简称：阳西鸿锋业公司）

6．阳西县沙扒镇沙扒市场二、三、四楼租赁人：吕某标

阳西县沙扒镇沙扒市场位于阳西县沙扒镇爱民路东侧、红坡路北侧用地SP-CR-10D地块，地块也性质为零售商业用地，总面积为4326.04平方米。2020年7月7日，阳西瑞翔实业公司以2025万自下该地块并进行开发建设。项目建设2幢5层商业建筑，其中建筑占地面积为3514.47平方米，建总面积为19668.96平方米，工程项目总投资9800万元。2020年8月25日，阳西瑞翔实业公司取得《建设用地规划许可证》（地字第2020-YD001号），2021年4月9日取得了《建设工程规划许可证》建成字第2021-JD018号），2021年6月15日取得了《建设工程施工许可证》（证号：I721********0101号）。

2021年4月10日，阳西瑞翔实业公司与广东冠雄集团公司签订了《阳西县瑞翔实业有限公司阳县沙扒镇沙扒市场建设项目施工合同》（合同编号：SF-2021-001），承包范围：按建设方提供的施图纸，包括土建工程、装饰装修工程、水电安装工程及附属工程等。工程合同工期总日历天数365拟从2021年5月10日开始施工至2022年5月10日竣工完成。

2021年5月6日，阳西瑞翔实业公司与广东信立公司签订了《阳西县瑞翔实业有限公司阳西县沙真沙扒市场建设项目建设工程监理合同》（合同编号：YX 2021-37），监理范围：沙扒市场建设项目施工阶段质量和安全监理工作。

2021年12月16日，沙扒市场建设项目的地基与基础、土方、主体、混凝土结构、砌体结构经相部门验收合格。2021年12月16日，广东冠雄集团公司将经验收合格的基础、主体结构移交给阳西瑞实业公司，并要求按照现场实际情况制定好各种安全措施，确保各方财产人员安全。

2021年10月1日，阳西瑞翔实业公司（甲方）与阳西鸿锋物业公司（乙方）签订了《沙扒海鲜批市场整体项目经营权转让合同》（合同编号：2021100101），将沙扒市场建设项目的首层至顶楼的商档位、停车场以及项目内的公共区域的经营权转让给乙方，合同明确该范围内的一切经营活动由

与负责，相关法律责任、债务全部均与甲方无关。经营权期限：240个月（自2021年10月1日计起至41年9月30日止）。2021年10月20日，阳西瑞翔实业公司（甲方）与阳西鸿锋物业公司（乙方）签了《沙扒海鲜批发市场物业服务委托合同》，明确乙方要维护物业管理区域公共秩序，做好安全防范作。合同期限20年。

2021年10月31日，阳西鸿锋物业公司（甲方）与吕某标（乙方）签订了《租赁合同》（合同编HF2021103101），将阳西县沙扒镇沙扒海鲜批发市场（以下简称“沙扒市场”）二楼B9至B30商三楼B31商铺、四楼B32商铺租赁给乙方，合同明确该物业用途为开办精品超市、儿童乐园、海产货、服饰、娱乐中心等具有商业氛围的项目，该范围内的一切经活动由乙方负责，相关法律责任、务全部均与甲方无关。租赁期限：132个月（自2021年11月1日计起至2032年10月31日止）。

2021年12月15日，吕某标派人进场装修砸墙，2021年12月18日发生该起物体打击事故。

（二）涉事单位基本情况

1.阳西瑞翔实业公司[1]。成立于2020年06年17日，住所：阳西县新城九区华丽苑小区A25号四法定代表人：梁某兵，注册资本：壹佰万元，沙扒市场建设项目安全管理员梁某远。

2.广东冠雄集团公司[2]。成立于2000年12月28日，住所：阳江市阳东区东城镇广雅中路322号利庄园综合楼三楼，法定代表人：曾某雄，注册资本：壹亿贰仟贰佰叁拾万元。具有建筑装修装饰呈专业承包壹级资质。项目经理李某，现场负责人杨某亮，安全管理员黄某维。

3.广东信立公司[3]。成立于1996年02月05日，住所：阳江市江城区湖滨街六巷1号401房，法定表人：李某云，注册资本：壹仟万元。具有该工程项目监理资质。项目总监李某其，现场监理李某胡某平。

4．阳西鸿锋物业公司[4]。成立于2020年12月24日，住所：阳西县新城九区华丽苑小区A23、、25号五楼，法定代表人：谢某碧，注册资本：壹拾万元。沙扒市场物业管理主要负责人程某记。

5．沙扒市场二、三、四楼租赁人。吕某标，男，汉族，住址：江西省丰城市荣塘镇荣木村前坊现为阳西盒小马商贸有限公司法定代表人。沙扒市场租赁装修现场负责人陈某。

1统一社会信用代码：91441721MA54UEXQ49，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册本：壹佰万元，法定代表人：梁某兵，住所：阳西县新城九区华丽苑小区A25号四楼（仅限办公使（住所申报），经营范围：五金交电产销（以上生产过程不含冶炼、铸造、电镀工程）；建筑装饰材市场、农贸市场的综合管理；物业管理；五金交电、百货购销；承接建筑工程；农业综合开发（不牧殖）；旅游资源开发；房地产开发；综合市场开发。营业期限：长期。

2统一社会信用代码：91441723737584039H，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册本：壹亿贰仟贰佰叁拾万元，法定代表人：曾某雄，住所：阳江市阳东区东城镇广雅中路322号佰主园综合楼三楼，经营范围：承接房屋建筑工程、市政工程、装修装饰工程、土石方工程、机电工

城市道路照明工程、水利水电工程、管道工程、钢结构工程、环保工程、地基基础工程、城市园录化工程。营业期限：长期。

3统一社会信用代码：91441700197323988R，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册本：壹仟万元，法定代表人：李某云，住所：阳江市江城区湖滨街六巷1号401房，经营范围：工程目管理、工程咨询；房屋建筑工程、市政公用工程监理服务；人民防空工程监理服务；政府采购代工程招标代理；工程技术咨询服务；工程造价咨询服务；建筑工程、市政公用工程施工总承包。业期限：长期。

4统一社会信用代码：91441721MA55QWR44R，类型：其他有限责任公司，注册资本：壹拾万法定代表人：谢某碧，住所：阳西县新城九区华丽苑小区A23、24、25号五楼（住所申报），经范围：物业管理；建筑装饰材料市场、农贸市场的综合管理；承接建筑工程；五金交电、百货、农产品购销；水产品养殖（购销及养殖项目另设分支机构经营），营业期限：长期。

（三）事故现场情况

事故现场位于沙扒市场三楼，楼层建筑属于框架结构，三楼顶部装有消防水管和铁皮线盒，地面放着大量从墙壁砸下来的碎砖碎土，碎砖旁边放着三个登高砸墙用的铁架子，部分地面已粘贴瓷三楼中部有两条承重柱，一条承重柱边上堆放着瓷砖，两条承重柱之间有两条非承重隔墙柱（以简称“柱子”），其中一条已经倒落地面，另一条未拆除。倒落地面的柱子压着一张五色薄膜胶布，旁有一顶黄色的安全帽。（如图）



（现场图片）

（四）涉事单位安全管理情况

1.阳西瑞翔实业公司。建立了安全生产管理制度，明确了项目承包方、监理方安全管理职责。21年12月16日组织有关单位对地基与基础、主体分部（系统）工程质量进行验收合格。但未能加强八市场建设项目安全管理，2021年10月1日将未经竣工验收的沙扒市场整体经营权交付给阳西鸿锋业公司经营使用。

2．广东冠雄集团公司。制定了安全生产管理制度，明确了安全生产职责和安全生产管理目标，了各项施工方案和应急预案。2021年12月16日，广东冠雄集团公司将经验收合格的基础、主体结构交给阳西瑞翔实业公司，并要求按照现场实际情况制定好各种安全措施，确保各方财产人员安全。

3．广东信立公司。制定了《阳西县沙扒镇沙扒市场建设项目监理规划》、《阳西县沙扒镇沙扒市建设项目土建监理实施细则》、《旁站监理方案》、《阳西县沙扒镇沙扒市场建设项目安全监理实施细则》、《样板引路监理实施细则》等。2021年12月16日，沙扒市场建设项目的地基与基础、土方、主体混凝土结构、砌体结构经相关部门验收合格。

4．阳西鸿锋物业公司。2021年10月31日，阳西鸿锋物业公司与承租单位（吕某标）签订了《租赁合同》，但没有与承租单位（吕某标）签订专门的安全生产管理协议，明确各自安全生产职责，未对承租单位（吕某标）的安全生产工作统一协调管理，定期进行安全生产检查，租赁建筑物装修施工期间未安排专门人员进行现场安全管理，督促整改安全问题。

5. 沙扒镇市场二、三、四楼租赁单位（吕某标）。未能加强租赁场所的安全生产管理，未能落实租赁场所具备安全生产条件所必须的资金投入，没有制定租赁场所砸墙装修作业施工方案，未对现场施工作业人员进行安全生产教育和培训，未制定安全生产隐患排查治理制度，未制定生产安全事故应急救援预案，没有开展生产安全事故应急救援演练，装修施工作业现场没有安全管理人员。

（五）行业和属地管理情况

1.阳西县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）。能认真贯彻落实上级有关安全生产工作会议精神，实行季度安全生产工作会议制度，传达和贯彻落实上级有关安全生产文件精神，布置建筑施工安全生产工作。在沙扒市场项目建设过程中，能按照《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》的关规定，加强日常巡查管理，落实质量、安全监督计划交底。共出去检查巡查20人次，进行施工安全监督抽查3次，质量监督隐蔽验收6项次，对抽查1项次，发出质量安全整改书2份，停工通知1项次。但未能及时发现沙扒市场三楼违规装修的行为，未能发现并制止建设单位将未经竣工验收的沙扒市场进行二次装修使用。

2．阳西县沙扒镇政府。能按照《沙扒镇2021年度建筑施工安全生产监督检查计划》，加强辖区建筑施工单位安全管理，落实监管责任，经常召开建筑施工安全生产工作会议，开展建设施工安全检查，对检查发现安全隐患督促施工单位落实整改措施。事故发生后，能积极做好事故善后处理工作，

解矛盾纠纷，维护社会稳定。但未能及时发现沙扒市场三楼违规装修行为，未能发现并制止建设单位未经竣工验收的沙扒市场进行二次装修使用。

二、事故发生经过和善后处理情况

（一）事故发生经过

2021年12月18日上午9时30分许，装修工人陈某和杨某旺在到沙扒市场三楼进行装修砸墙，因承重砖在前几天已经砸完，当天他们的工作任务主要是锯断柱子底部的钢筋，拆除柱子。他们两人分工合作，一个人负责锯钢筋，另一个人负责扶柱子，轮换作业。当他们锯断第一根柱子到锯第二根柱子时，陈某负责锯钢筋，杨某旺负责扶柱子，当陈某锯断柱子一边的两条钢筋后，到柱子的另一边蹲下准备锯钢筋时，带有砖头的柱子突然向陈某的方向倒下，砸到陈某的头部并压着上半身，经抢救无效死亡。

（二）应急救援情况

事故发生后，现场施工人员第一时间搬开柱子对伤者进行急救，拨打120电话，设置警戒线保护事故现场，并通知陈某家属。接报后，县委县政府高度重视，立即指派县应急管理局、县住建局、沙扒镇政府和沙扒派出所等相关单位赶赴事故现场，开展应急救援，做好死者家属安抚和善后处理工作。

（三）善后处理情况

经沙扒镇政府和事故相关单位与死者家属多次协商，2021年12月19日，吕某标、阳西瑞翔实业有限公司、阳西鸿锋物业公司与死者陈某的家属达成赔偿协议，一次性支付死者陈某家属赔偿金91万元。领导重视，措施得力，死者家属情绪稳定，没有因事故引发社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和财产损失

（一）死亡人员情况

死者：陈某，男，汉族，户籍地：广东省阳西县沙扒镇乌石头村委会初兴路，身份证号：I721******3039。沙扒市场二、三、四楼租赁人吕某标雇用的工人。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721–1986）等规定，核定事故造成直接经济损失约91万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

陈某和杨某旺在砸墙锯柱过程中，未能自上而下拆除柱子，思想麻痹大意，安全意识缺失，冒作业，当锯断柱子一边的钢筋时，由于另一边钢筋的支撑力不足，柱子倒下砸到陈某的头部并压着半身，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.阳西瑞翔实业公司。未能加强沙扒市场建设项目安全管理，2021年10月1日将未经竣工验收的扒市场整体经营权交付给阳西鸿锋物业公司经营使用。

2．阳西鸿锋物业公司。没有与承租单位（吕某标）签订专门的安全生产管理协议，明确各自安生产职责，也未对承租单位（吕某标）的安全生产工作统一协调管理，定期进行安全生产检查，租建筑物装修施工期间未安排专门人员进行现场安全管理，督促整改安全问题。

3.吕某标。未能加强租赁场所的安全生产管理，未能落实租赁场所具备安全生产条件所必须的金投入，没有制定租赁场所砸墙装修作业施工方案，未对现场施工作业人员进行安全生产教育和培未制定安全生产隐患排查治理制度，未制定生产安全事故应急救援预案，没有开展生产安全事故急救援演练，装修施工作业现场没有安全管理人员。

（三）事故性质

经调查认定，阳西县沙扒镇“12·18”物体打击一般事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

陈某，吕某标雇用的装修作业人员，在沙扒市场三楼装修砸墙锯柱过程中，未能自上而下拆除子，思想麻痹大意，安全意识缺失，冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，义免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1．吕某标。作为沙扒市场二、三、四楼租赁人，未能加强租赁场所的安全生产管理，未能落实赁场所具备安全生产条件所必须的资金投入，没有制定租赁场所砸墙装修作业施工方案，未对现场工作业人员进行安全生产教育和培训，未制定安全生产隐患排查治理制度，未制定生产安全事故应救援预案，没有开展生产安全事故应急救援演练，装修施工作业现场没有安全管理人员监督。以上为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条[5]规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民和国安全生产法》第九十三条[6]规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

2．程某记。作为沙扒市场物业管理单位主要负责人，没有与承租单位（吕某标）签订专门的安生产管理协议，明确各自安全生产职责，也未对承租单位（吕某标）的安全生产工作统一协调管定期进行安全生产检查，租赁建筑物装修施工期间未安排专门人员进行现场安全管理，督促整改

全问题。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[7]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[8]规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

5《中华人民共和国安全生产法》第二十三条“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。”

6《中华人民共和国安全生产法》第九十三条“生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

7《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

8《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”

（三）建议给予行政处罚单位

1. 阳西鸿锋物业公司。作为沙扒市场物业管理单位，没有与承租单位（吕某标）签订专门的安全生产管理协议，明确各自安全生产职责，也未对承租单位（吕某标）的安全生产工作统一协调管理，定期进行安全生产检查，租赁建筑物装修施工期间未安排专门人员进行现场安全管理，督促整改安全问题。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

2.阳西瑞翔实业公司。作为沙扒市场建设单位，未能加强沙扒市场建设项目安全管理，2021年3月1日将未经竣工验收的沙扒市场整体经营权交付给阳西鸿锋物业公司经营使用，对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国建筑法》第六十一条[9]、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第十六条[10]规定，依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第五十八条第（一）[11]规定，建议由住建部门依职责给予其行政处罚。

9《中华人民共和国建筑法》第六十一条“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。

筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”

0《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第十六条“建设单位收到建设工程竣工报告后，当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有呈使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可寸使用。

1《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第五十八条第一项“违反本条例规定，建设单位有列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法旦赔偿责任；　（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；”

（四）建议安全生产约谈单位

1.县住建局。未能及时发现沙扒市场三楼违规装修行为，未能发现、制止建设单位将未经竣工攵的沙扒市场进行二次装修使用。建议由县安全生产委员会办公室对其分管领导和有关人员进行安圭产约谈。

2．阳西县沙扒镇政府。未能及时发现沙扒市场三楼装修违规砸墙行为，未能发现制止建设单务未经竣工验收的沙扒市场进行二次装修使用。建议由县安全生产委员会办公室对其分管领导和有人员进行安全生产约谈。

（五）其它处理建议

如县纪委监委等相关部门发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

六、事故防范和整改措施

（一）各镇各有关单位要深刻汲取事故教训，举一反三，认真按照“属地管理”和“管行业必须管全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实加强建设项目的安全生产管理，督促筑工程项目有关单位落实安全管理措施。确保人民群众生命财产安全。

（二）县住建部门要认真组织开展建筑施工安全专项检查，不留死角、不留盲点，发现隐患及整改。要强化现场安全管理工作，杜绝违章指挥、违章操作，违反安全管理规定的行为。要加强建工程验收环节的管理，严格审查、严格把关，建筑工程未经竣工验收合格，不得交付使用。

（三）阳西县沙扒镇沙扒市场租赁人吕某标要加强租赁场所的安全生产管理，加大安全生产投对现场施工作业人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上

乍业。要制安全生产隐患排查治理制度和应急救援预案，开展应急救援演练，提高从业人员应对突事件的能力。

（四）阳西鸿锋物业公司要加强生产经营项目、场所发包或者出租给其它单位的安全管理，与习单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生管理职责。要对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安习题，及时督促落实整改。

（五）阳西瑞翔实业公司要按照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规要求，细化全生产管理职责和工作任务，落实各项安全防范措施。要加强建设项目安全管理，建筑工程竣工验含格后方可交付使用，未经验收或者验收不合格不得交付使用。

阳西县沙扒镇“12·18”物体打击

一般事故调查组

2022年3月17日